

M. le CB

COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE

COMMISSION

PRESIDENCE

DEPARTEMENT DU MARCHÉ COMMUN

N° 168 /CEMAC/G/P/DMC

Bangui, le 10 OCT. 2013

AVIS DE LA COMMISSION DE LA CEMAC

MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
BP 40 LIBREVILLE (GABON)

Object : Marchandises importées en exécution
d'un contrat de location ou crédit-bail

Monsieur le Directeur Général,



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les travaux du Comité de la valeur se sont tenus à BATA du 30 septembre au 04 octobre 2013. Dans le compte rendu desdits travaux, l'Administration des douanes gabonaises a sollicité l'avis de la Commission de la CEMAC sur la détermination de la valeur en douane des marchandises et biens d'équipements importés en exécution d'un contrat de location ou crédit-bail. Tout en nous référant à l'esquisse de solution formulée par le Comité de la valeur au cours des débats sur cette question, la Commission de la CEMAC, dans son rôle de garant des textes communautaires et investie du pouvoir de proposition, s'est saisie de cette question importante en vue d'aboutir à une solution qui soit conforme aux principes et à la réglementation internationale en la matière.

En application des dispositions des articles 26 à 33 du Code des Douanes CEMAC et conformément aux dispositions de l'article VII du GATT relatives à la détermination de la valeur en douanes, ainsi que des avis et recommandations de l'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) repris dans le recueil de l'évaluation en douane de l'OMD dans sa 2^{ème} édition de novembre 2008, la Commission de la CEMAC formule l'avis dont le teneur suit :

Lors référant au recueil de l'évaluation en douane de l'OMD, 2^{ème} édition 2008, le Comité technique de l'évaluation précise dans son avis N°1.1/1, une liste non exhaustive de cas où l'absence de vente ne peut servir de base pour la détermination de la valeur transactionnelle. Il s'agit notamment :

- des livraisons gratuites ;
- des marchandises en consignation ;
- des marchandises importées dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail.

Dans le cas précis, objet de la présente saisine, les marchandises importées en exécution d'un contrat de location ou crédit-bail ne donnent pas lieu à l'application de la méthode de la valeur transactionnelle en douane, car il n'y a aucune vente.